

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5033685-10.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: THIAGO MONTEBELLER COSTA

ADVOGADO(A): DILSON CARVALHO JUNIOR (OAB ES025260)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5033685-10.2024.4.02.5001

500003599325 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5033685-10.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: THIAGO MONTEBELLER COSTA

RELATÓRIO

O BANCO DO BRASIL S/A interpõe recurso de medida cautelar em razão de decisão interlocutória proferida pelo juízo do 2ª Juizado Especial Federal de Vitória, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação originária nº 50259043420244025001. Em síntese, a agravante afirma que o deferimento do desconto solicitado pela parte adversa constitui, nitidamente, obrigação COMPLEXA, impossível de ser satisfeita pelo Banco do Brasil, enquanto mero agente financeiro e intermediador. Em verdade, a casa bancária sequer possui legitimidade para o cumprimento da determinação estabelecida pela decisão, uma vez que, se o fizesse, adentraria a atribuição do FNDE, que possui suas próprias gerência e competências frente aos estudantes que aderem ao FIES. Requer a suspensão da liminar e ao final a sua revogação.

Contrarrazões no evento 7.

VOTO

As razões (fundamentos de fato e de direito) que levaram ao indeferimento do pedido liminar já estão expostas na decisão referida, não havendo motivos para repeti-las processo 5033685-10.2024.4.02.5001/ES, evento 3, DESPADEC1

Com efeito, não se vislumbrou ilegalidade na decisão que indeferiu a limiar postulada perante o juízo processante, havendo concordância com os fundamentos dela própria.

Assim, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei.

5033685-10.2024.4.02.5001

500003473507 .V2